

CADRE CONTRACTUEL MOUBADALA™

Conditions Générales applicables aux Contrats d'Échange

Version 2.0

Présentation :

Le présent Cadre Contractuel définit les règles générales applicables aux contrats d'échange conclus par l'intermédiaire de la plateforme Moubadala.ma.

Il a pour objectif de sécuriser les relations entre les entreprises, de favoriser des échanges fondés sur la confiance, la transparence et l'équité, et d'offrir un cadre juridique commun à l'ensemble des contrats réalisés sur la plateforme.

Les présentes Conditions Générales complètent les Conditions Particulières propres à chaque contrat d'échange. Ensemble, elles constituent le contrat conclu entre les Parties.

Toute entreprise utilisant le service d'échange de Moubadala.ma reconnaît avoir pris connaissance des présentes **Conditions Générales de Contractualisation** et les accepter sans réserve lors de la validation et de la signature électronique de son contrat.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Objet

Les présentes C.G.C définissent les droits et obligations applicables à tout contrat d'échange conclu par l'intermédiaire de la plateforme Moubadala.ma.

Article 2 – Champ d'application

Elles s'appliquent à toute opération d'échange de biens ou de services entre entreprises utilisant la plateforme, sauf dispositions convenues entre les Parties et mentionnées dans les Conditions Particulières du contrat.

Article 3 – Composition du contrat

Le contrat d'échange est constitué de :

- Les Conditions Particulières, propres à chaque opération ;
- Les présentes Conditions Générales de contractualisation ;
- Les annexes éventuellement convenues entre les Parties.

Ces documents forment un ensemble contractuel unique.

Article 4 – Acceptation

La validation électronique du contrat vaut reconnaissance par les Parties qu'elles ont lu, compris et accepté les Conditions Particulières ainsi que les présentes Conditions Générales.

Article 5 – Version applicable

Le contrat est régi par la version des Conditions Générales en vigueur à la date de sa signature électronique. Cette version est mentionnée dans le contrat afin d'en garantir la traçabilité.

TITRE II – LES PARTIES ET LEURS ENGAGEMENTS

Article 6 – Qualité des Parties

Les Parties déclarent être des entreprises régulièrement constituées et disposer de la capacité juridique ainsi que des pouvoirs nécessaires pour conclure et exécuter le présent contrat.

Article 7 – Exactitude des informations

Chaque Partie garantit l'exactitude des informations communiquées lors de la création de son compte et de la conclusion du contrat. Elle s'engage à les mettre à jour en cas de modification.

Article 8 – Engagement de bonne foi

Les Parties s'engagent à agir avec loyauté, transparence et bonne foi pendant toute la durée de leur relation contractuelle et à rechercher en priorité une solution amiable en cas de difficulté.

Article 9 – Respect des engagements

Chaque Partie s'engage à exécuter les prestations convenues conformément aux Conditions Particulières, dans les délais, quantités, qualités et modalités convenus.

Article 10 – Devoir de coopération

Les Parties coopèrent activement afin de faciliter la bonne exécution de l'échange. Elles se communiquent, dans des délais raisonnables, toute information utile à la réussite de l'opération.

Article 11 – Respect des lois

Chaque Partie demeure seule responsable du respect des obligations légales, réglementaires, fiscales, sociales et professionnelles applicables à son activité.

Article 12 – Modification des engagements

Toute modification des Conditions Particulières doit être acceptée par les Parties et validée sur la plateforme Moubadala.ma avant de produire ses effets.

TITRE III – EXÉCUTION DES ÉCHANGES

Article 13 – Exécution des prestations

Chaque Partie s'engage à exécuter les prestations définies dans les Conditions Particulières conformément aux caractéristiques, délais et modalités convenus.

Article 14 – Livraison et réalisation

Les biens ou services sont livrés ou exécutés selon les modalités prévues dans les Conditions Particulières. Chaque Partie veille à prendre toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement de l'opération.

Article 15 – Vérification et réception

La Partie bénéficiaire vérifie la conformité des biens ou services reçus et confirme leur réception sur la plateforme et par tout moyen convenu entre les Parties.

Article 16 – Réserves

Toute réserve portant sur la qualité, la quantité ou la conformité des prestations est formulée dans un délai raisonnable et suffisamment motivée afin de permettre son examen et, le cas échéant, sa régularisation.

Article 17 – Retard d'exécution

La Partie qui prévoit un retard s'engage à en informer sans délai l'autre Partie et propose les mesures nécessaires pour limiter les conséquences de ce retard.

Article 18 – Adaptation de l'échange

Lorsque les circonstances l'exigent, les Parties peuvent modifier les modalités d'exécution de l'échange d'un commun accord. Toute modification est intégrée aux Conditions Particulières avant sa mise en œuvre.

Article 19 – Clôture de l'échange

L'échange est réputé achevé lorsque les Parties ont exécuté leurs engagements respectifs et validé la bonne fin de l'opération selon les modalités prévues par la plateforme.

TITRE IV – ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE, FACTURATION ET OBLIGATIONS FISCALES

Article 20 – Libre évaluation des prestations

Les Parties déterminent librement la valeur des biens ou services échangés. Elles reconnaissent que cette évaluation résulte de leur seule négociation et de leur accord mutuel.

Article 21 – Équilibre de l'échange

Lorsque les valeurs diffèrent, elles conviennent librement des modalités de compensation mentionnées dans les Conditions Particulières.

Article 22 – Facturation

Chaque Partie établit les factures ou documents comptables exigés par la réglementation applicable à son activité. Les Conditions Particulières peuvent préciser les modalités pratiques de facturation convenues entre les Parties.

Article 23 – Obligations fiscales

Chaque Partie demeure seule responsable de ses obligations fiscales, comptables, sociales et déclaratives. Moubadala.ma n'assure aucune prestation de conseil juridique, fiscal ou comptable.

Article 24 – Paiements complémentaires

Lorsqu'une compensation financière est prévue, son montant, ses modalités et son échéance sont précisés dans les Conditions Particulières et exécutés conformément aux engagements des Parties.

Article 25 – Absence de garantie financière

Moubadala.ma agit exclusivement comme plateforme de mise en relation et de facilitateur de contractualisation. Elle ne garantit ni la solvabilité des Parties, ni le paiement des compensations financières convenues.

Article 26 – Transparence économique

Les Parties déclarent que les informations communiquées concernant la valeur des prestations sont établies de bonne foi et s'engagent à ne pas utiliser la plateforme à des fins frauduleuses, trompeuses ou contraires à la réglementation en vigueur.

TITRE V – GARANTIES ET RESPONSABILITÉS

Article 27 – Exécution conforme

Chaque Partie garantit que les biens ou services fournis sont conformes aux pratiques légales et aux caractéristiques convenues dans les Conditions Particulières.

Article 28 – Responsabilité des Parties

Chaque Partie est seule responsable de la bonne exécution des obligations qu'elle a librement acceptées. Elle répond seule des conséquences résultant de ses manquements contractuels.

Article 29 – Information en cas de difficulté

Toute Partie confrontée à une difficulté susceptible d'affecter l'exécution du contrat en informe l'autre Partie dans les meilleurs délais et recherche avec elle une solution adaptée.

Article 30 – Limitation du rôle de Moubadala.ma

Moubadala.ma met à disposition un service de mise en relation, de contractualisation et de suivi des échanges. La plateforme n'est ni vendeur, ni acheteur, ni mandataire, ni garant des prestations convenues entre les Parties.

Article 31 – Force majeure

Aucune Partie ne peut être tenue pour responsable de l'inexécution de ses obligations lorsqu'elle cela résulte d'un événement imprévisible, irrésistible et indépendant de sa volonté. La Partie concernée informe l'autre Partie dès qu'elle a connaissance de cet événement.

Article 32 – Recherche d'une solution amiable

Avant toute procédure contentieuse, les Parties s'engagent à rechercher de bonne foi une solution amiable afin de préserver, dans la mesure du possible, leurs relations commerciales.

TITRE VI – CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 34 – Confidentialité

Les Parties s'engagent à préserver la confidentialité des informations, documents et données échangés dans le cadre de leur relation contractuelle, sauf accord contraire ou obligation légale.

Article 35 – Utilisation des informations

Les informations obtenues dans le cadre du contrat ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins de l'exécution de l'échange, sauf autorisation écrite de la Partie concernée.

Article 36 – Exceptions

L'obligation de confidentialité ne s'applique pas aux informations déjà publiques, régulièrement obtenues auprès d'un tiers ou dont la divulgation est imposée par une disposition légale ou une décision d'une autorité compétente.

Article 37 – Propriété intellectuelle

Chaque Partie demeure seule propriétaire de ses marques, dénominations commerciales, créations, documents, logiciels, procédés, savoir-faire et plus généralement de l'ensemble de ses droits de propriété intellectuelle.

Article 38 – Absence de cession de droits

Le présent contrat n'emporte aucun transfert de propriété intellectuelle. Toute utilisation des droits appartenant à une Partie nécessite son accord préalable, sauf disposition contraire prévue dans les Conditions Particulières.

Article 39 – Protection des données échangées

Chaque Partie prend les mesures raisonnables nécessaires pour assurer la sécurité et la protection des documents et données qu'elle communique dans le cadre de l'exécution du contrat

TITRE VII – RÔLE DE MOUBADALA.MA

Article 40 – Mission de la plateforme

Moubadala.ma met à la disposition des entreprises une plateforme numérique destinée à faciliter la mise en relation, la préparation, la contractualisation et le suivi des échanges inter-entreprises.

Article 41 – Tiers de confiance numérique

Moubadala.ma fournit un environnement numérique sécurisé permettant aux Parties de créer, consulter, valider et conserver leurs contrats ainsi que les documents liés à leurs échanges, conformément aux fonctionnalités proposées par la plateforme.

Article 42 – Neutralité

Moubadala.ma agit en toute neutralité à l'égard des Parties. Elle ne participe pas aux négociations commerciales et ne prend aucune décision à leur place.

Article 43 – Limites de responsabilité

Moubadala.ma n'est pas Partie au contrat d'échange. Elle ne vend ni n'achète les biens ou services concernés, ne garantit pas leur qualité, leur conformité, leur livraison ou leur paiement et ne répond pas de l'exécution des engagements contractuels des Parties.

Article 44 – Assistance et accompagnement

Moubadala.ma peut mettre à la disposition des utilisateurs des outils d'assistance, de suivi ou de médiation amiable. Ces services ont pour objet de faciliter les échanges sans se substituer aux décisions des Parties.

Article 45 – Évolution des services

Moubadala.ma peut faire évoluer les fonctionnalités de la plateforme afin d'améliorer la sécurité, la qualité des services et l'expérience utilisateur, dans le respect des contrats déjà conclus et des Conditions Générales applicables.

TITRE VIII – PREUVE ÉLECTRONIQUE ET SIGNATURE

Article 46 – Signature électronique

Les Parties reconnaissent que la signature électronique apposée sur la plateforme vaut engagement contractuel et produit les mêmes effets qu'une signature manuscrite, conformément à la réglementation applicable.

Article 47 – Conservation des documents

Moubadala.ma conserve les contrats et les documents associés selon les modalités prévues par la plateforme, afin d'en assurer la consultation et la traçabilité.

Article 48 – Valeur des enregistrements

Les informations, validations, dates et heures enregistrées par la plateforme constituent des éléments de preuve des opérations réalisées, sauf preuve contraire.

Article 49 – Intégrité du contrat

Le contrat signé est conservé dans sa version validée par les Parties. Toute modification ultérieure fait l'objet d'une nouvelle validation lorsqu'elle est autorisée.

TITRE IX – MÉDIATION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 50 – Recherche d'une solution amiable

En cas de difficulté, les Parties s'engagent à rechercher prioritairement une solution amiable avant toute action contentieuse.

Article 51 – Médiation

Les Parties peuvent solliciter l'intervention de Moubadala.ma afin de faciliter le dialogue. Cette intervention demeure strictement amiable et volontaire et ne lie pas les Parties.

Article 52 – Juridiction compétente

À défaut d'accord amiable, tout différend relève des juridictions compétentes du Royaume et conformément au droit applicable et aux stipulations des Conditions Particulières, le cas échéant.

TITRE X – DURÉE, MODIFICATION ET RÉSILIATION

Article 53 – Entrée en vigueur

Le contrat prend effet à la date de sa signature électronique par les Parties, sauf disposition différente prévue dans les Conditions Particulières.

Article 54 – Modification

Toute modification du contrat est constatée par écrit et validée par les Parties sur la plateforme avant de produire ses effets.

Article 55 – Résiliation

Le contrat peut être résilié d'un commun accord ou dans les conditions prévues par les Conditions Particulières ou par la réglementation applicable.

Article 56 – Effets de la résiliation

La résiliation ne libère pas les Parties de l'exécution des obligations déjà exigibles ni des engagements qui, par leur nature, demeurent applicables après la fin du contrat.

TITRE XI – DISPOSITIONS FINALES

Article 57 – Indépendance des clauses

Si une disposition du présent Cadre Contractuel est déclarée inapplicable, les autres dispositions demeurent pleinement en vigueur.

Article 58 – Version applicable

Le contrat est soumis à la version des Conditions Générales en vigueur à la date de sa signature, telle qu'identifiée dans les Conditions Particulières.

Article 59 – Droit applicable

Le présent Cadre Contractuel est régi par le droit marocain,

Article 60 – Acceptation

La signature électronique des Conditions Particulières comporte acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de contractualisation, qui font partie intégrante du contrat d'échange.